

Sentenza del TAR Campania n. 2334/2024

Pubblicata il 2 dicembre 2024

Oggetto della Controversia

La sentenza riguarda il ricorso presentato dalla **Madre Teresa Società Cooperativa Sociale** contro il **Comune di Battipaglia**, in merito alla sua **esclusione dall'Albo dei Soggetti del Terzo Settore accreditati** per l'erogazione del **Servizio di Assistenza socio-educativa scolastica per alunni disabili gravi**.

La cooperativa era stata inizialmente accreditata per l'anno 2022/2023, ma è stata esclusa nel 2024 con la **determina n. 28 del 12 febbraio 2024**, a seguito di verifiche dell'amministrazione.

Motivi del Ricorso

La cooperativa ha impugnato la decisione di esclusione, sostenendo che:

1. Violazione delle norme sulla trasparenza e sulla partecipazione

- L'amministrazione avrebbe agito senza motivazione adeguata e senza rispettare il principio di proporzionalità.
- La decisione sarebbe stata sproporzionata rispetto alle presunte irregolarità.

2. Errata applicazione delle norme sugli appalti e sugli accreditamenti

- La cooperativa contestava il riferimento agli **artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti)**, sostenendo che il servizio in questione non fosse soggetto alla disciplina degli appalti pubblici.
- L'esclusione era stata motivata sulla base di **irregolarità non gravi** e non riconducibili a un illecito professionale.

3. Presunte irregolarità nell'operato dell'amministrazione

- Il Comune avrebbe adottato la decisione senza dare un tempo sufficiente per presentare controdeduzioni.
- Sarebbe stato violato il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.

Decisione del TAR Campania

Il TAR ha **respinto il ricorso**, confermando la legittimità dell'esclusione della cooperativa dall'Albo.

Le principali motivazioni sono le seguenti:

1. **La formazione dell'Albo segue il modello dell'accreditamento e non è soggetta al Codice degli Appalti**

- Il TAR ha confermato che **l'accreditamento non è un appalto pubblico**, ma una procedura amministrativa regolata dal **Codice del Terzo Settore** (D.Lgs. 117/2017) e dalla **Legge 328/2000**.
- Tuttavia, il Comune ha il dovere di garantire **trasparenza e affidabilità degli operatori accreditati**, anche se non si applicano in modo rigido le norme sugli appalti pubblici.

2. L'esclusione della cooperativa è legittima per ragioni di affidabilità

- La cooperativa aveva commesso **irregolarità documentali e gestionali**, tra cui:
 - **Mancata stipula di una polizza assicurativa** obbligatoria per la copertura del servizio.
 - **Fatturazione eccessiva di alcune ore di servizio** (in un caso, le ore fatturate superavano quelle effettivamente svolte).
 - **Impiegati privi della qualificazione professionale richiesta**, ma erroneamente dichiarati come "educatori professionali".
- Il TAR ha considerato queste violazioni come **gravi e sintomatiche di inaffidabilità**, giustificando così l'esclusione della cooperativa.

3. L'amministrazione ha rispettato le regole procedurali

- Il TAR ha ritenuto che la cooperativa abbia avuto **adeguate opportunità di difesa**, avendo ricevuto comunicazioni sulle contestazioni e potendo fornire documentazione integrativa.
- Il mancato rispetto del termine di 10 giorni per le controdeduzioni non ha inficiato la decisione, poiché la cooperativa ha avuto più occasioni per rispondere alle contestazioni.

4. L'eventuale irregolarità di altre cooperative non giustifica il ricorso

- La cooperativa sosteneva che altre organizzazioni con problematiche simili non fossero state escluse.
- Il TAR ha risposto che **eventuali illegittimità commesse nei confronti di altri soggetti non possono essere utilizzate per giustificare la riammissione della ricorrente**.

Esito e Conseguenze della Sentenza

- **Il ricorso è stato respinto** e l'esclusione della cooperativa è stata confermata.
- **Condanna la cooperativa al pagamento delle spese legali** in favore del Comune di Battipaglia (€2.000,00).